

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2473/2549

พนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

โจทก์

นายอ.

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 20, มาตรา 122

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 122 เป็นบทบัญญัติที่ให้
อำนาจพิเศษเฉพาะแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้คดีใด
อุทธรณ์หรือไม่ แทนที่จะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีนั้นดังเช่นคดีอาญา
ทั่ว ๆ ไป จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ดังนั้น การที่มาตรา 122 ใช้ถ้อยคำว่า
"...อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัว..." จึงมิได้หมายความว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ในคดีที่อยู่นอกเขตอำนาจศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางได้ การระบุชื่อตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งก็เป็นเพียงการ
ระบุชื่อตำแหน่งของผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ของแต่ละศาลให้ถูกต้องกับ
ศาลนั้น ๆ เท่านั้น หากแปลความว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ในคดีที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางได้ด้วย ก็จะมีผลทำให้คดีที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางมีผู้พิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ถึง 2 คน และได้รับการพิจารณาใน

เรื่องดังกล่าวถึง 2 ครั้ง ซึ่งแตกต่างจากคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอันเป็นการได้รับสิทธิไม่เท่าเทียมกัน แม้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 20 จะกำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร โดยให้อำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาศาลตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ก็เป็นความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่เฉพาะที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมระบุไว้เท่านั้น มิได้ครอบคลุมถึงอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ ซึ่งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 122 ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์จึงต้องเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น เท่านั้น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83, 58, 33 และนับโทษจำเลยต่อจากโทษจำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 56/2545 ถึงหมายเลขดำที่ 59/2545 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อทั้ง 4 คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357, 83 (ที่ถูก มาตรา 357 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 83) เมื่อคำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ นิสัย อาชีพ สภาพแวดล้อม ทั้ง สภาพความผิด ประกอบกับรายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยแล้ว ปราบกฏว่าขณะกระทำ

ความผิดจำเลยมีอายุ 17 ปีเศษ จึงลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 กึ่งหนึ่ง จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี จำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์รวม 4 คดี ประกอบกับในระหว่างถูกควบคุมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย จำเลยได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท จึงเห็นสมควรอบรมขัดเกลานิสัยและความประพฤติ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่จำเลยยิ่งกว่าจะให้รับโทษจำคุก อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 104 (2) ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งจำเลยไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์มีกำหนดขั้นต่ำ 2 ปี 6 เดือน ขั้นสูง 3 ปี นับแต่วันพิพากษา ให้จำเลยเรียนจบวิชาสามัญและฝึกวิชาชีพตามถนัด ส่วนคำขอที่ให้นับโทษต่อ นั้น เนื่องจากศาลมิได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก จึงไม่มีโทษที่จะนับต่อ ให้ยกคำขอในส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวอนุญาตให้อุทธรณ์ หากพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ก็ขอให้ส่งไปให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวมีคำสั่งไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ และส่งคำร้องดังกล่าวพร้อมถ้อยคำสำนวนไปให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอนุญาตให้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไม่มีอำนาจอนุญาตให้อุทธรณ์ พิพากษายืน ความผิดฐานลักทรัพย์ให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิพากษากำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนแก่จำเลย โดยให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งจำเลยไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมไม่เกิน 3 ปี อันเป็นคดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 121 (2) จำเลยอุทธรณ์ดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่ให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวและอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ตามมาตรา 122 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ แต่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณาแล้วอนุญาตให้อุทธรณ์ คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอำนาจอนุญาตให้อุทธรณ์ในคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวอื่นหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 122 บัญญัติว่า "ในคดีซึ่งห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 121 ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่า ข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคและอนุญาตให้อุทธรณ์ ก็ให้รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป" อันเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจพิเศษเฉพาะแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้คดีใดอุทธรณ์หรือไม่ แทนที่จะเป็นอำนาจของผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีนั้นดังเช่นคดีอาญาทั่ว ๆ ไป จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด บทบัญญัติในมาตรา 122 ดังกล่าวนั้นได้มีข้อความให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่จะพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์รวม

ไปถึงคดีอื่นนอกเขตอำนาจได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากกฎหมายมีเจตนารมณ์เช่นนั้นก็ คงจะบัญญัติไว้โดยชัดเจนเช่นเดียวกับที่บัญญัติให้อำนาจไว้ในมาตรา 87 ซึ่งบัญญัติ ว่า "ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติ ของที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว" ดังนั้น การที่มาตรา 122 ใช้ถ้อยคำว่า "...อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว..." จึงมิได้ถึงกับทำให้มีความหมาย ว่าอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ อุทธรณ์ในคดีที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ การระบุชื่อ ตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งก็เป็นเพียงการระบุชื่อตำแหน่งของผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาตให้อุทธรณ์ของแต่ละศาลให้ถูกต้องกับศาลนั้น ๆ เท่านั้น หากแปลความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ ในคดีที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ด้วย ก็จะมีผลทำให้คดี ที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีผู้พิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ ถึง 2 คน และได้รับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวถึง 2 ครั้ง ซึ่งแตกต่างจากคดีที่อยู่ ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางอันเป็นการได้รับสิทธิไม่เท่าเทียม กัน แม้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 20 จะบัญญัติว่า "อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลางเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร โดยให้อำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษา ภาคตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม" ก็ตาม ก็เป็นความรับผิดชอบและ อำนาจหน้าที่เฉพาะที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมระบุไว้เท่านั้น มิได้ครอบคลุมถึง อำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์ ซึ่งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราช บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 122 ดังที่วินิจฉัยข้างต้น ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์

ความเหมือนคดีธรรมดา โดยมีข้อยกเว้นกรณีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ไว้ว่า เว้นแต่ในกรณีศาลเยาวชนและครอบครัวได้พิพากษาหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดให้ใช้วิธีการตามมาตรา 74 (1) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา (2) กำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 104 เว้นแต่ส่งกักและอบรมมีกำหนดระยะเวลาเกินสามปี (3) กำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 105 เว้นแต่การส่งกักและอบรมนั้นมีการกำหนดระยะเวลาอัตราขึ้นสูงเกินสามปี ซึ่งหมายความว่าห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะดุลพินิจเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้ใช้แก่จำเลยอย่างเดียว โดยมีได้อุทธรณ์เนื้อหาของคดี (หากอุทธรณ์เนื้อหาของคดีก็สามารถอุทธรณ์ดุลพินิจเกี่ยวกับวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนรวมไปด้วยได้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 2595/2546) อย่างไรก็ตามกรณีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 121 (1) - (3) ดังกล่าวสามารถอุทธรณ์ได้หากได้รับอนุญาตตามมาตรา 122 ซึ่งบัญญัติว่า ในคดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 121 ถ้าอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่า ข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ ก็มีอำนาจอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ กรณีที่เป็นปัญหาในคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตีความอำนาจในการพิจารณาตามมาตรา 122 ของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่า เป็นอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์คดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวชั้นต้นทั่วประเทศด้วยหรือไม่ โดยจำเลยในคดีนี้ซึ่งถูกศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งหนึ่งพิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี โดยให้เปลี่ยนโทษเป็นส่งจำเลยไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ มีกำหนดขั้นต่ำ 6 เดือน ขั้นสูง 3 ปี ยื่นอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ในคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 1537/2541 ว่า การอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษเท่ากับอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษแทนการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน

จึงเป็นอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนที่ศาลชั้นต้นกำหนดแก่
จำเลย จำเลยจึงทำคำร้องขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น
พิจารณาอนุญาตให้อุทธรณ์มาด้วยโดยระบุว่า หากไม่อนุญาตก็ขอให้ส่งคำร้องและ
สำนวนไปยังอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อพิจารณา เหตุผล
ประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องตีความในเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะการเรียกชื่อ
ตำแหน่งหัวหน้าศาลชั้นต้น ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างจากหัวหน้าศาลใน
ต่างจังหวัด ซึ่งแต่เดิมมีเฉพาะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งและศาลอาญา ซึ่งมีเหตุผล
อธิบายได้ว่าศาลแพ่งและศาลอาญามีอำนาจพิจารณาพิพากษากว้างขวางกว่าศาลชั้น
ต้นอื่น ๆ เพราะมีอำนาจในการรับพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร แต่
ในปัจจุบันมีการจัดตั้งศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครอีกหลายศาลทำให้มีตำแหน่ง
อธิบดีศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครอีกหลายตำแหน่ง เช่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
 เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอำนาจไม่แตกต่างจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นในต่าง
จังหวัดแต่ประการใด แต่ก็ทำให้บุคคลภายนอกรวมทั้งคู่ความผู้มีอรรถคดีเกิดความ
สับสน ในคดีนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวอื่นว่าจะอนุญาตให้
อุทธรณ์หรือไม่ โดยให้เหตุผลอย่างละเอียดชัดเจนจนไม่อาจจะหาข้อโต้แย้งได้ ซึ่ง
เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ศาลฎีกาหยิบยกขึ้นมาก็คือ ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางมีฐานะเป็นศาลชั้นต้น ฉะนั้นอำนาจของอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ในทางตุลาการจึงไม่แตกต่างจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นอื่น มีข้อสังเกต
ประการหนึ่งว่า กฎหมายใช้คำเรียกชื่อตำแหน่ง ดังนั้น จึงน่าจะหมายถึงตำแหน่ง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ
ครอบครัวซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาอนุญาตให้
อุทธรณ์ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นองค์คณะในคำพิพากษาหรือดำรงตำแหน่งในขณะที่

มีการพิจารณาพิพากษาหรืออ่านคำพิพากษานั้น ถ้าหากอธิบดีผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลย้ายไปแล้ว ก็เป็นอำนาจของผู้ที่ย้ายมาใหม่ที่จะพิจารณา นอกจากนี้ กรณีตามปัญหาที่เกิดขึ้นคดีนี้ มีข้อน่าพิจารณาเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดว่า ได้รับความคุ้มครองถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วหรือไม่ เพราะเหตุผลสำคัญที่ต้องมีการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้นนั้นก็โดยมีวัตถุประสงค์จะให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาทบทวนมาตรา 82 ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งมีใจความสำคัญว่า ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่า เด็กและเยาวชนกระทำความผิดนั้น ให้ศาลคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคต และมุ่งสงเคราะห์ให้เด็กและเยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งเสียกว่าการลงโทษ และในมาตรา 77 บัญญัติว่า การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นจำเลย ไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด แล้ว จะเห็นได้ว่า เป็นการมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชนมากเสียยิ่งกว่าคดีอาญาโดยทั่วไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กฎหมายคุ้มครองดูแลเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ การให้สิทธิแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ต่อไปนั้น เป็นการคุ้มครองสิทธิประการหนึ่ง แต่เหตุใดกฎหมายกลับมาให้อำนาจเป็นการเฉพาะและเด็ดขาดแก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเท่านั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 685/2542 วินิจฉัยว่าเป็นดุลพินิจเฉพาะ ไม่อาจอุทธรณ์ได้) และตัดสิทธิของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวที่หนึ่งพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ซึ่งในทางความเป็นจริงอาจมีผู้พิพากษาที่หนึ่งพิจารณามีความเห็นแตกต่างและเป็นความเห็นในทางที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนมากกว่า แต่แพ้คดีในการประชุมปรึกษาคดีก็เป็นได้ ทั้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งพิจารณาคดีดังกล่าวทำให้ไม่รู้ต้นลึกลงมาบางหรือไม่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับเด็ก

หรือเยาวชนที่กระทำความผิดหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน คงเพียงแค่ตรวจสอบจำนวนเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น แต่ผลของคำสั่งไม่อนุญาตมีผลทำให้คดีนั้นเสร็จเด็ดขาดไปในศาลชั้นต้นนั้นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีอาญาทั่วไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ แล้ว จะเห็นว่า ในคดีที่จำเลยเป็นผู้ใหญ่นั้น เพียงแต่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด แต่ให้การลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ หรือลงโทษปรับประการเดียวแต่เกินหนึ่งพันบาท จำเลยก็สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้ทันที แต่คดีที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจำเลย ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพียงผู้เดียวว่าจะอนุญาตให้อุทธรณ์หรือไม่ แม้ว่าในทางทฤษฎีจะพยายามให้เหตุผลว่า การส่งจำเลยไปฝึกและอบรมเป็นวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่โทษ ถือว่าเบากว่าการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษก็ตาม แต่ในทางความเป็นจริงแล้วผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการส่งเด็กหรือเยาวชนไปฝึกและอบรมแม้แต่เพียงวันเดี๋ยวย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนแล้วจำเลยที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งยังไม่ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ เพียงศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดแต่ให้การลงโทษ ก็สามารถใช้สิทธิในการอุทธรณ์ได้ทันที แต่เด็กและเยาวชนที่ถูกส่งฝึกอบรมเป็นปี ๆ กลับถูกจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ เป็นเรื่องที่หาเหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้ยาก เป็นเหตุให้จำเลยซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนพยายามดิ้นรนหาช่องทางเพื่อให้คดีของตนขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยเมื่อได้รับการปฏิเสธจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวดังเช่นจำเลยในคดีนี้ ผู้บันทึกจึงเห็นว่าแม้การตีความอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 122 ในคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้น่าจะชอบด้วยเหตุผลจนไม่มีข้อโต้แย้ง แต่ผลของการนี้ทำให้ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ของเด็กและเยาวชนตามมาตรา 121 เคร่งครัดมากซึ่งน่าจะไม่ต้องตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิทธิ

ของเด็กและเยาวชนเพราะมีผลทำให้เด็กและเยาวชนถูกจำกัดสิทธิมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้น การตีความกรณีต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 121 (1) - (3) ซึ่งเป็นบทบัญญัติข้อยกเว้นน่าจะตีความโดยเคร่งครัด และต้องไม่เป็นการตัดสิทธิของเด็กและเยาวชนให้มีสิทธิน้อยกว่าคดีอาญาโดยทั่วไป เพราะนอกจากจะขัดต่อเหตุผลแล้วยังน่าจะขัดเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวอีกด้วย จึงเห็นว่า การตีความกรณีต้องห้ามในการอุทธรณ์เกี่ยวกับวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน น่าจะหมายถึง การที่เด็กหรือเยาวชน อุทธรณ์คัดค้านการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนโดยตรง อาทิ เช่น วิธีการที่ใช้สำหรับฝึกอบรม สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม เป็นต้น แต่หากเด็กหรือเยาวชนอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ ดังเช่นคดีนี้ ย่อมไม่เป็นการโต้แย้งวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนโดยตรง จึงไม่น่าจะต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา 121 แต่อย่างใด อนึ่ง ชีวติโสภณ